

עין משפט
גזר מצוה

מִדָּה א' מו"י פ"ד מהל' סוטה הלכה ב' סמג עשין מג טור שו"ע א"ח סי' תתל עט"ב ב':

רבינו הגנאל

רדב"ר ר' יצחק מפורשין ביבמות בפרק הערל, דגריסין התם ואלא הא דאמר רבא מעוברת שנתגיירה אין בנה צריך טבילה, אמאי אין צריך טבילה, וכי תימא משום דר' יצחק דאמר דבר תורה רובו ומקפיד עליו [וחצץ] רובו שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ, והאמר רב כהנא לא שנו אלא רובו אבל כולו אע"פ שאינו מקפיד חוצץ, ומשני שאני עובר הדינוי ברהותי. שבעין מינה דהאי רובו רוב גופו של אדם הוא. (ואתאי הלכתא גזרו על רובו שאינו מקפיד להיות חוצץ, משום רובו המקפיד שהוא דבר תורה, וכן מיעוטו המקפיד משום רובו המקפיד. ונגזרו נמי על מיעוטו שאינו מקפיד משום מיעוטו המקפיד כו', ודחין רובו שאינו מקפיד ומיעוטו [המקפיד] גזירה גיבהו, ואין גזרין גזרה לגזרה. ופי' המקפיד, כגון שעה וכיוצא בה שיש דבוק בבשרו של אדם ומקפיד עליו להוציאו בשרו, חוצץ, כדתנן כל המקפיד עליו (ב' להסירו חוצץ וכל שאינו מקפיד עליו להסירו אינו חוצץ, ושאלו שלש דפנות כו', ונו רובן שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפה, ר' שמעון אומר שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפה. במאי פליגי, רבנן סברי יש אם למסורת, פירוש כמסורת הכתיבה וחזירין הן, בסכת בסכת בסוכות הרי כאן ארבע, דל חד לגופיה פשו להו ג', שתיים כהלכתן אתאי הלכתא גרעתא לשלישית ואוקימנא אטפא. [פ'] הלכתא הא דגריסין בנדה פרק ג' תני אשכחנא זעירא דמן חברייא חמשה שיעורין [טפח], ואלו הן שליא ושופר ושדרא ואיובב ודופן הסוכה. דתינא שתיים כהלכתן ושלישית אפילו טפה. ור' שמעון סבר יש אם למקרא ולא חזיישין לכתובה, דבסוכות בסוכות בסוכות קרינן, הרי כאן שש, דל חד קרא לגופיה פשו להו ארבע, שלש כהלכתן ורביעית אפילו טפה, אתאי הלכתא, דהאי דתני אושעיא, גרעתא לרביעית אוקימנא אטפא. איבעית למקרא, ור' הם, ובהא פליגי תנא קמא סבר כסכה בעיא קרא פשו להו תלת, ור' שמעון סבר כסכה לא בעיא קרא. איבעית אימא כולי עלמא יש אם למסורת, ור' הם, דל חד לגופיה פשו להו תלת, תנא קמא סבר כי אתאי הלכתא למיגרע מהני תלת חד ולוקמה אטפא, ור' שמעון כי אתאי לטפחי אתאי תלת דופן אחריית דאית בה טפח. איבעית

ו:

דבר תורה רובו ומקפיד עָלָיו חוצץ. י"מ דהכא איירי בשער אצל צבצר חוץֿ אפילו מיעוטו שאינו מקפיד וקשה לר"ת מהא דאמרין פרק הערל (יבמות דף עח. עט.) נכרית מעוברת שנתגיירה צנה אין לריך טבילה ופריך אמאי וכי תימא משום דרבי יצחק האמר רב כהנא לא שנו אלא רובו אצל כולו חוץֿ והשתא דעדיפא הוה ליה לאקשווי דצבצר אפילו משהו ואפילו אינו מקפיד חוץֿ ועוד מדקדיש שיעורא צחצ'יה במסכת מקואות (פ"ט מ"ה) ומיייתי לה צסוף אלו קשרים (שנת דף קד.) על המרדעת רשצ"ג אומר עד כאישר האיטלקי עוד מיייתי התם של צנאים של תלמידי חכמים מזה אחד חוץֿ של תלמידי חכמים מזה אחד חוץֿ ושל צור משני דדנין וצנחים צסוף דס טטאת (דף תס:) דס על צגדו חוץֿ ואס טצח הוא אינו חוץֿ רצב על צגדו חוץֿ ואס מוכר רצב הוא אינו חוץֿ וא"ת כיוון דאתא הלכתא לרצבו ולא למעוטו א"כ קרא למאי אתא דדרשין צשרו שלא יהא דבר חוץֿ צינו לצין המים וי"ל דלצטרריך לצית הסמרים דלאתא צפרק קמא דקדושין (דף טה:.) **ורבי שמעון סבר יש אם למקרא.** כולוהו מודו דדרשין מקרא ומסורת דלא על חסם נכתב כן אלא צמילתא דמיכחשי אהדדי פליגי דמר סבר מקרא עיקר דלצכחן ר"ע צריס סנהדרין (דף ד.) דסבר יש אס למקרא וצפ' כל שעה (פסחים דף לו.) גצי לחס עוני דדריש מקרא ומסורת וצפ' לולצ הגזול (לקמן דף לו:) תנן ר"ע אומר כסס שולוצ אחד ואתרוב אחד כן כו' ודרשין בגמרא (דף לג.) לולצ אחד מדכתיב כפת חסר וי"ו וכן ר"ש דסבר הכא יש אס למקרא וצפ' קמא דקדושין (דף יח:) גצי צגדו צה דריס מקרא ומסורת ומיהו קשה דלרבי עקיבא דלא דריס התם אלא מקרא לחוד ואמאי לא דריס תרווייהו כו' שמעון דלדמרין גצי לחס עוני ועוד אשכחן ר"ע דסבר יש אס למקרא ולקמן צסמוך (דף עז:) מכשיר ר"ע סוכה צרלש הספינה ומוכח שמעתא משום דקסבר סוכה דית ערפי צעינן אלמא לא צעי ג' כהלכתן דחד טעמא הוא

דקלדמרי צהווא שמעתא (א' ט' (דרשצ"ג) דפליג אדר"ע שוין צסוכה דדירת קצב צעינן א"כ סבר ר"ע יש אס למסורת ומיהו צזה יש לומר כמו שאלפרס לקמן דהאי דקלדמר כולוהו צצירא לכו סוכה דירת קצב צעינן לא צצציל שיהו שוין אצל עוד קשה דהא ר"ע ור"ש דסברי יש אס למקרא ומחייצי אכתיכה אחת צפרק דס שחיתוה (צכריות דף צב:) גצי חתיכה של חולין וחתיכה של קדש צא אחד ואכל את הראשונה וצא אחר ואכל את השניה זה מציא אשס תלוי זה מציא אשס תלוי דצרי ר"ע ר"ש אומר שניהם מציאין אשס אחד וכן גצי חלב ושומן אלמא לא צעינן חתיכה משחי חתיכות ומאן דצעי חתיכה משחי חתיכות צפרק ספק אכל (שס דף עז:) משום דמלואת (א' קרינא ציה ומאן דמחייב סבר יש אס למסורת מלוא) כתיב ואין לפרש היהא דדס שחיתוה צשחי חתיכות גדולות שאלו זה מוז כית זה מוז כית דתרווייהו שחי מלוא דעל כרחק טעמא משום דלא צעי חתיכה משחי חתיכות כדמוכח התם צשיליה פירקין צגמרא גצי ר' יוסי דקלדמר חתיכה משחי חתיכות איכא צינייהו ואין לומר דכיון דהוו לכתמילה שנים חשזו מלוא משום דליקצב איסורא דהא רב נחמן הוא דקלדמר הכי צריס פרק ספק אכל (שס יח.) אצל רבה דמפרש טעמא משום דמלוא קרינן צה לית ליה כלל כדמוכח התם ועוד קשיא מדר' שמעון להאי לינשא דלדמרין הכא דכולי עלמא יש אס למסורת וצסוף פרק כילד לולין (פסחים דף פו:) גצי צצית אחד יאלכ קסבר יש אס למקרא ועוד קשה דלקמן (דף ט:) פסלינן לכ"ס סוכה תחת סוכה מדכתיב צסכת ולא אדמרין יש אס למקרא: [ויע' מוס' לקמן לב. ד"ה כפת ותוספות סנהדרין ד. ד"ה

סוכה פרק ראשון סוכה

צבר סורה. הלכה למשה מסיני: **רוצו.** רוצ שערו מטונף צטיט או קשור אחת אחת ומקפיד עליו חוץֿ: אין מקפיד עליו. הוה ליה כגופיה הואיל ואין סופו ליטלו וצטייל' לגציה ולא חייץ: וגזרו על רובו שאינו מקפיד. הואיל והוי רוצ ודמי בצמקת לחצ'יה דלדורייתא: ועל

מיעוטו המקפיד. הואיל ודמי ליה צהקפדה: (ב' גורה.) לאו הלכה למשה מסיני הוא אלא גזירה מדרבנן ורוצו המקפיד לחודיה הוא דהוי הלכה למשה מסיני: **הא דלדמר.** לגוצה עשרה: הניחא לרבי יהודה. דלא נפקא ליה מקראי אצטרריך הלכתא: לגזר. להיכא דלריך למיגד או גזר אחית או אסיק כגון אכסדרה צצקעה דלדמרין צה פי תקרה יורד וסותם (י' ולצור. פחות מג': דופן עקומה. פחות מד' אמות: שפיס כהלכתן. מורחית ועפויית כמין גלס או דרומית ומערבית: **כהלכתן.** כשיעור משך סוכה: **יש אס למסורת.** כמה שכתב משה ומסר

צספר מורה לישראל היא האס והעיקר ולא כמו שהוא נקרא: צסכת משני יצבו צסכת כי צסכת הושצתי חד מלא ומרין חסרין: **צסכה.** משמע חדא: לגופיה. דאין דורשין תחילות. פסוק הנלמר ראשון אינו לדרשה אלא למשמעו אתא: **הילכתא.** הא דלדמרין לעיל [ה:] הלכה למשה מסיני להכי נמי אתמר ליה הלכתא למחילות למיגרעיה לשלישית דופן סוכה ולמיסגי ליה צטפח: **סככה לא צעי קרא.** דממשמעותא דגופיה נפקא דסוכה צלא סך לא מקרייא: **דורשין תחילות.** לדרשה הוו לכו ארצעה: **למחסה ולמססור וגו'.** וצלא ארצב מחילות לאו ממסה מוסס הוא שחרוז משצי את חורס דרך דופן הפרוך: **כנגד היואל.** מקום שהמחילה כלה חלחה שירצה אס השמים מורחית לפויית יעשה הטפח צסוף הצפויית בצמקלעוו

לצד מערב או צמורחית לצד דרוס: ויעמידנו הוא שחרוז משצי את חורס דרך דופן הפרוך: **כנגד היואל.** מקום שהמחילה כלה חלחה שירצה אס השמים מורחית לפויית יעשה הטפח צסוף הצפויית בצמקלעוו לצד מערב או צמורחית לצד דרוס: ויעמידנו

דקלדמרי צהווא שמעתא (א' ט' (דרשצ"ג) דפליג אדר"ע שוין צסוכה דדירת קצב צעינן א"כ סבר ר"ע יש אס למסורת ומיהו צזה יש לומר כמו שאלפרס לקמן דהאי דקלדמר כולוהו צצירא לכו סוכה דירת קצב צעינן לא צצציל שיהו שוין אצל עוד קשה דהא ר"ע ור"ש דסברי יש אס למקרא ומחייצי אכתיכה אחת צפרק דס שחיתוה (צכריות דף צב:) גצי חתיכה של חולין וחתיכה של קדש צא אחד ואכל את הראשונה וצא אחר ואכל את השניה זה מציא אשס תלוי זה מציא אשס תלוי דצרי ר"ע ר"ש אומר שניהם מציאין אשס אחד וכן גצי חלב ושומן אלמא לא צעינן חתיכה משחי חתיכות ומאן דצעי חתיכה משחי חתיכות צפרק ספק אכל (שס דף עז:) משום דמלואת (א' קרינא ציה ומאן דמחייב סבר יש אס למסורת מלוא) כתיב ואין לפרש היהא דדס שחיתוה צשחי חתיכות גדולות שאלו זה מוז כית זה מוז כית דתרווייהו שחי מלוא דעל כרחק טעמא משום דלא צעי חתיכה משחי חתיכות כדמוכח התם צשיליה פירקין צגמרא גצי ר' יוסי דקלדמר חתיכה משחי חתיכות איכא צינייהו ואין לומר דכיון דהוו לכתמילה שנים חשזו מלוא משום דליקצב איסורא דהא רב נחמן הוא דקלדמר הכי צריס פרק ספק אכל (שס יח.) אצל רבה דמפרש טעמא משום דמלוא קרינן צה לית ליה כלל כדמוכח התם ועוד קשיא מדר' שמעון להאי לינשא דלדמרין הכא דכולי עלמא יש אס למסורת וצסוף פרק כילד לולין (פסחים דף פו:) גצי צצית אחד יאלכ קסבר יש אס למקרא ועוד קשה דלקמן (דף ט:) פסלינן לכ"ס סוכה תחת סוכה מדכתיב צסכת ולא אדמרין יש אס למקרא: [ויע' מוס' לקמן לב. ד"ה כפת ותוספות סנהדרין ד. ד"ה

כולוה ותוספות וצחים מ. ד"ה לא נלרסה ותוספות ודה טו. ד"ה לא ותוספות פסחים לו. ד"ה עונין]:

בדורשין תחילות קמיפלגי. ומשמע דלכולי עלמא סככה לא צעי קרא ואפילו הכי דל חד לגופיה ולא מוקמינן ליה למנינא למאן דלא דריס תחילות ולא כמו שפי' הקונטרס צריס סנהדרין (דף ג:) גצי תלתא אלהים כתיב צפרשה דפי' אין דורשין תחילות משום דלצטרריך למומחה ועוד קשיא לפי' למאי דמסיק התם דלכולי עלמא אין דורשין תחילות ולמר (א' ליה ר' יאשיא א"כ נכתב קרא אל השופט דלי משופט לא הוה ידעינן מומחה כמו שפי' שס צקונטרס עצמו ור' (ע' יוחנן) (עלמנו) לינשא דעלמא נקט דלדמרי אינצי מאן דלית ליה דינא ליקרב לגצי דינא הרגיל ולא לגצי הדיוט וכיון דמשופט לא ממעט הדיוט א"כ הוי אחי למניינא אלא ודאי אפילו לא אצטרריך למומחה אפילו הכי דל חד לגופיה דאין דורשין תחילות וכל הני דצריס סנהדרין (דף ד:) דקרנות קרנת לטוטפות לטטפת ועשרה כהנים דסוף פרק קמא דסנהדרין (דף ד:) צריך לדקדק דדרשין כולוה למניינא ולא אמרינן דאין דורשין תחילות: **ו[סוכה]** תהיה צצא. צירושלמי אמרינן טעמא דר"ש מן הדא קרייה וסוכה תהיה ללל יומם מחורב הרי אחת למחסה ולמססור הרי שנים מורס וממטר שנים ורבנן אמרי מורס וממטר אחת:

ויעמידנו (מכות ז:) שגמסרס כתיבנו לכתבו סקירה (סנהדרין ז.) **יש אם למקרא.** כמר קרייה חלינן דהא עיקר (שם). **דכולי עלמא יש אם למקרא.** וכי מלילת מן צסוכות לגופיה פשו לכו ארצעה (שם ז.) **סככה בעיא קרא.** פשו להו ר' דפנות ורעמא הלכתא לשלישית, ור"ש סבר סככה לא צעי קרא, דמקרא דמלית לגופיה נפקא, דהא צלא סככה לא מוקריי סוכה (שם).

מסורת הש"ס

(א) עירובין ד: יבמות עח. מדה סו: (ב) יצאה ג. ועיין, (ג) (לעיל ה: ועיין, (ד) [פי' שבת לו, (ה) [לקמן עז: סנהדרין ד. מדה כו. [תוספי' ספי"א], (ו) [קדושין יח: וש"נ], (ז) [לעיל דפדפי' לא אוקריי סוכה מ"מ מיתורא דקדאי ילפינן לדפני' עיי' רש"י לקמן יב. צמשנה ד"ה כערין], (ח) [סנהדרין ד:], (ט) [סנהדרין ג:], (י) כס"א: צביל, (י) [לקמן יח:], (כ) [צ"ל דרי"ג], (כ) [גדלי' דלענות], (ס) [גדלי' מלוא], (ע) [צ"ל לך], (ע) [צ"ל יומין].

תורה אור השלם

1. (מב) בסכת תשובו צבעת ימים כל האורח בישראל ישובו בסבת: (מג) למען ידעו דורתיכם כי בסבות הדששתי את בני ישראל בהוציאני אותם מארץ מצרים אני יי אלהיכם:

ויקרא כב מג-מג
2. וסכה תהיה לצל המזרחי ולמזלח ולמסתור מן הרום ומקטרי: ישיעיהו ד ו

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה ועל מיעוטו וכו' נהקסרה הס"י ואח"כ מ"ה וכל גזירה: (ב) תוס' ד"ה ור' שמעון וכו' דקלדמרינן כהיחא שמעתא דרבי שמעון ורבנן בגמליאל דפליגי דמר' עקיבא:

מוסף רש"י

דבר תורה. הלכה למשה מסיני צמורה צעכל פה (שעריי' ז.). רובו. רוצ שער, שאל י צו צבר האוץ כגון דס יצט ודיו וטיט יצט חפסי יצט או קשקור רוצו אחת אחת (שם). ומקפיד עליו. מלצטער על ללכון זה צכרלש (שם). ושאשיא מקפיד עליו. הוי כגופו ואע"ג דהוי צביוו לא חייץ (שם). וליגזר נמי על מיעוטו שאינו מקפיד. דדמו להדדי, דהאי לוי מקפיד והאי אינו מקפיד. אי נמי נגזר כו, משום רובו שאינו מקפיד. דדמי להדדי, דהאי מיעוט והאי מעוט (שם). דהיא גופא גזירה. משום רוצו המקפיד דלדמר ניקום ונגזר גזירה לגזירה. הא דלדמרין ככוליה הש"ס שאין גזרין גזירה לגזירה, מלוי קרא נפקא ושמרתם את משמרתי (ויקרא יח) עשו שמרתם. כלומר גזירה, למשמרת, למורתי, ולא משמרתי למשמרתם, שלא יעשו גזירה לגזירה (ביצה ב.). שתיים. דפעת של סוכה, כהלכתן. חלומת, ושלישית אפילו טפה. צדו י' טפוחים (סנהדרין ז.). יש אם למסורת. כמה שגמסרס ככב של תיבה למשה לכו צייסין לצורכה ולא לפי המקרא

אימא כולי עלמא כי אתאי הלכתא למיגרע, והכא בדורשין תחילות קמיפלגי, פירוש הא קרא חדא דאוקימנא לגופיה ור' שמעון סבר דרשין ליה, ותנא קמא סבר לא דרשין ליה. רב אמר טעמיה דר' שמעון מהכא, זה היה בפלה בדיינו וצמאנו מפורש בחלמוד רבנן דקיסרי שמעין טעמייהו דרבנן וטעמיה דר' שמעון מהדין קרא, וסוכה תהיה לצל יומם מחורב, (למחסה ולמסתור) הרי אחת למעלה כסככה, למחסה ולמסתור, הרי שתיים לדפנות, מורס וממטר, רבנן אמרי אחת רבי שמעון אמר שתיים. אותו טפח היכן מעמידו, רב אמר, כנגד היצוא,

(א) נראה דר"ל דלמאי הלכתא לזה דרוש גופו של אס ומקפיד עליו חוץֿ. (ב) צמשה שס ליתא למיכת להסירו ואולי דרבינו גרס שס.